

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH ĐẤT MŨI**

Số: 02/QC.DG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cà mau, ngày 24 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Bộ Luật dân sự số năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu giá Tài sản năm 2016 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15;

Căn cứ Luật Quản lý Sử dụng Tài sản Công số 15/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV, ban hành ngày 21/6/2017

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 02 /2025/HĐDVĐGTS, ngày 24/3/2025 giữa Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi và Bệnh viện Đa khoa Cái Nước.

Điều 1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá.

Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng xe ô tô chuyển bệnh tuyến trên giai đoạn 2021 - 2025.

Thông tin tài sản cho thuê:

Mặt bằng xe ô tô chuyển bệnh tuyến trên gồm: bệnh nhân người nhà bệnh nhân (không bao gồm chuyển bệnh cấp cứu)

- + Diện tích: 20,0 m² (Hai mươi phẩy không mét vuông).
- + Mục đích sử dụng: mặt bằng để xe ô tô chuyển bệnh tuyến;
- + Thời hạn sử dụng: từ ngày ký kết hợp đồng thuê đến 31/12/2025;
- + Hình thức: sử dụng riêng;

Nơi có tài sản: Tại Khóm 2, TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa Cái Nước).

Lưu ý: Tài sản được đấu giá theo phương thức “**cho thuê theo hiện trạng thực tế tài sản**” Khách hàng phải tự xác minh về hiện trạng, tình trạng tài sản, các thông tin quy hoạch liên quan đến tài sản và tự chịu trách nhiệm các vấn đề trên khi đăng ký tham gia đấu giá, có sự sai lệch về thông tin tài sản phải báo cho Bệnh viện Đa khoa Cái Nước và Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi biết trước phiên đấu giá diễn ra 03 ngày làm việc. (Sau khi đấu giá viên công bố kết quả đấu giá thành thì Bệnh viện và Công ty không chịu trách nhiệm mọi khiếu nại về sau).

Giấy tờ về quyền sử dụng đất và giấy tờ quyền được bán tài sản gồm:



- Quyết định số 1217/QĐ-UBND, ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Cà Mau “V/v phê duyệt giá Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh cho thuê tại Bệnh viện đa khoa Cái Nước giai đoạn 2021 đến 2025”

- *Pháp lý tài sản*: Người có tài sản đấu giá Bệnh viện đa khoa Cái Nước đang quản lý.

Điều 2. Thời gian, địa điểm, xem tài sản: đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 03 ngày làm việc) Từ ngày 09/4/2025 và ngày 11/4/2025; *Địa điểm xem tài sản*: tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước –Số 16, đường 19/5, Khóm 2, TT Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. (phải đăng ký công ty trước 01 ngày phương tiện tự túc) hoặc xem hồ sơ pháp lý, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi, địa chỉ: số 15/2, đường Lâm Thành Mậu, K4, phường 2, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau (trong giờ hành chính, trừ những ngày nghỉ, lễ).

Điều 3. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ 00 phút, ngày 06/5/2025 (hết hạn).

Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ 00 phút, ngày 06/5/2025 (hết hạn).

Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi, địa chỉ: Số 15/2, đường Lâm Thành Mậu, khóm 4, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (trong giờ hành chính, trừ những ngày nghỉ, lễ).

Điều 4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm (bao gồm GTGT):

- *Giá khởi điểm tạm tính*: 10.000.000đồng/tháng x 7 tháng = 70.000.000đồng (*Bằng chữ*: Bảy mươi triệu đồng)

Điều 5: Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước; ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước:

a) *Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá*: 50.000đồng/hồ sơ ;

b) *Tiền đặt trước tham gia đấu giá*: 20% giá khởi điểm= 14.000.000đồng /hồ sơ.
Nộp theo hình thức chuyển khoản

- *Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước*: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ 00 phút, ngày 06/5/2025 (hết hạn).

- **Tài khoản giao dịch số: 016191600001** của Công ty đấu giá Hợp danh Đất Mũi; Mở tại Ngân hàng Vikki bank - Chi nhánh Cà Mau.

Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp đủ đặt trước vào đúng số tài khoản của Công ty đấu giá Hợp danh Đất Mũi trong thời hạn quy định; Mọi trường hợp tiền đặt trước tham gia đấu giá nộp không đúng số tiền đặt trước hoặc quá thời hạn **sau 17 giờ 00 phút, ngày 06/5/2025** thì không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Điều 6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá;

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

+ *Thời gian:* Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ 00 phút, ngày 06/5/2025 (hết hạn);

+ *Địa điểm:* tại Công ty đấu giá Hợp danh Đất Mũi, - Số 15/2, đường Lâm Thành Mậu, khóm 4, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. (trong giờ hành chính, trừ những ngày nghỉ, lễ).

2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá: là Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật; không bị pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan cấm, đủ điều kiện để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trong trường hợp tài sản đấu giá phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

+ Người đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Người được ủy quyền có đủ năng lực pháp luật và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đấu giá việc ủy quyền phải được lập bằng văn bản theo quy định của pháp luật

- Người đăng ký tham gia đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định pháp luật trong trường hợp không đáp ứng điều kiện về đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá.

*** Điều kiện tham gia đấu giá bắt buộc:**

Mặt bằng xe ô tô chuyển bệnh tuyến trên gồm: bệnh nhân người nhà bệnh nhân (không bao gồm chuyển bệnh cấp cứu)

- Thời gian phục vụ: 24/24 vào tất cả các ngày.

+ Sử dụng một phần diện tích đất quy định nằm trong khuôn viên bệnh viện.

Nhà thầu tự đảm bảo các chi phí xây dựng, sửa chữa, nâng cấp... nơi điều hành, cơ sở vật chất được xây dựng bằng vật liệu nhẹ, bán kiên cố và dễ tháo dỡ sau khi được Bệnh viện khảo sát và thống nhất. Mọi rủi ro cháy nổ, mất mát tài sản... nhà thầu tự chịu trách

127
NG
HỢP
T N
AU-T

nhiệm về thiệt hại, đền bù (nếu có). Khi kết thúc hợp đồng phần cơ sở vật chất xây dựng sẽ thuộc về Bệnh viện đa khoa Cái Nước.

+ Xe ô tô chuyển bệnh tuyến trên ra vào, dừng, đỗ phải thực hiện đúng nội quy, quy định của bệnh viện và theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Giá cước (còn gọi là chi phí vận chuyển) Xe ô tô chuyển bệnh tuyến trên được thông báo trên bảng hoặc thỏa thuận với Khách hàng theo quy định của hãng hoặc cấp thẩm quyền. Nhà thầu phải đảm bảo an toàn về cháy nổ, giữ gìn vệ sinh chung và tự chịu các khoản thuế, phí, điện, nước... Tự nộp các loại thuế liên quan đến công tác điều hành và hoạt động vận tải. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, sai phạm trong quá trình tham gia giao thông. Thực hiện tốt về giao tiếp ứng xử, chịu trách nhiệm khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt (nếu có) về các hành vi vi phạm pháp luật.

3. Các trường hợp không được tham gia đấu giá :

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi, địa chỉ: Số 15/2, đường Lâm Thành Mậu, khóm 4, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm các loại giấy tờ sau:

- + Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu công ty) bản chính.
- + Đối với cá nhân: Căn cước/ căn cước công dân/ Hộ chiếu (CC, CCCD/ Hộ chiếu;
- + Đối với tổ chức: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập, còn hiệu lực hoặc bản chụp kèm bản chính đối chiếu; CC/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện pháp luật của tổ chức;
- + Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá;

+ Khi nộp các giấy tờ trên khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hình thức: Nộp bản sao có công chứng/ chứng thực (còn thời hạn trong vòng 6 tháng gần nhất) bản chính đối chiếu.

+ Trường hợp ủy quyền cho người khác đăng ký và tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và kèm theo CC/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền; Văn bản ủy quyền (bản gốc) theo đúng quy định của pháp luật (nếu có) và CC/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao)

+ Người đến đăng ký tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, khi đăng ký đấu giá phải xuất trình giấy CCCD (bản chính) hoặc hộ chiếu để kiểm tra; Trường hợp đăng ký thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

+ Cùng 01 tổ chức có được một đơn vị tham gia đấu giá, trường hợp có 02 doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia; Trường hợp Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

* Tất cả những người tham gia đấu giá là tổ chức, cá nhân khi tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên (nếu có)

Điều 7. Quy định về tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải đến đúng giờ, khi tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Tổ chức tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (Người được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền hợp lệ) Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản được tham gia cuộc đấu giá với số 01 người 01 phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

Điều 8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá lúc 09h00, ngày 09/5/2025;

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đất Mũi Số 15/2, đường Lâm Thành Mậu, k4, Phường 2, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Điều 9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;

Điều 10: Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.

1. Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó, nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Tại phiên đấu giá, buổi công bố giá, người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 50 bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản;

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

- Tiền đặt trước quy định tại khoản 6 Điều 39 luật Đấu giá thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 11. Bước giá, việc áp dụng bước giá tại các vòng đấu giá trong trường hợp phiên đấu giá không có bước giá và các vòng đấu giá:

- *Bước giá*: giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên;

- *Bước giá*: Bước giá Bệnh viện đa khoa Cái Nước quyết định và gửi văn bản cho Công ty (bên B), trước khi mở cuộc đấu giá; Tại cuộc đấu giá Đấu giá viên công bố bước giá.

- *Việc áp dụng bước giá*: Bước giá được áp dụng cho người tham gia đấu giá trả từ lần thứ hai trở đi trong phiên đấu giá.

+ *Giá trả hợp lệ*: Người tham gia đấu giá trả giá phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm cộng ít nhất 01 bước giá.

+ *Giá trả không hợp lệ*: Người tham gia đấu giá trả thấp hơn giá khởi điểm cộng 01 bước giá.

Người trúng đấu giá: Là khách hàng trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá phương thức trả giá lên; Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản.

Điều 12: Xử lý tiền đặt trước:

Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm chi trả chi phí liên quan đến việc chuyển toàn bộ số tiền đặt cọc vào tài khoản của Người có tài sản đấu giá (Phí chuyển tiền đặt cọc sẽ được tổ chức đấu giá tạm thu bằng tiền mặt ngay khi kết thúc phiên đấu giá)

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 1 Điều này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người

có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Mọi chi phí liên quan đến việc nhận lại khoản tiền đặt trước do Người tham gia đấu giá chịu trách nhiệm chi trả (phí chuyển tiền đặt trước sẽ được khấu trừ vào tiền đặt trước của người tham gia đấu giá bằng hình thức trừ phí trong)

Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản:

+ **Đợt 1:** Ngay khi tổ chức đấu giá thành, khoản tiền đặt trước của khách hàng trúng đấu giá sẽ chuyển thành tiền cọc để đảm bảo giao kết, thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

+ **Đợt 2:** Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền trúng đấu giá sau khi trừ tiền đã nộp đợt 01 vào tài khoản của Bệnh viện đa khoa Cái Nước trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày đấu giá thành; và **không được gia hạn thêm**. Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định thì Bệnh viện đa khoa Cái Nước căn cứ quy định của pháp luật hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ theo quy định của pháp luật;

Phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá: Nộp theo hình thức chuyển khoản (bằng Việt Nam đồng); vào tài khoản số: 3716.2.1035497.00000 hoặc số TK: 9523.2.1035497, của Bệnh viện đa khoa Cái Nước mở tại Kho bạc Nhà nước Khu vực XX, Phòng Giao dịch số 12.

- *Thời hạn, địa điểm và phương thức giao tài sản:*

- Thời hạn giao tài sản cho người mua: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền thuê tài sản, Bệnh viện đa khoa Cái Nước tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá; Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với Bệnh viện đa khoa Cái Nước trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản bán đấu giá thành mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

- *Địa điểm giao tài sản đấu giá thành:* tại nơi có tài sản.

- *Trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có liên quan :*

Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT, Lệ phí trước bạ, lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, lệ phí khác, chi phí và các khoản nghĩa vụ tài chính khác phát sinh liên quan đến tài sản trúng giá (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế GTGT Bệnh viện đa khoa Cái Nước có nghĩa vụ nộp (nếu có)

Nghĩa vụ tài chính chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản:

- Người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục đăng ký kinh doanh (nếu có).

+ Bệnh viện đa khoa Cái Nước có nghĩa vụ xuất hóa đơn, giao toàn bộ giấy tờ (*bản chính hoặc bản sao*) trình trạng pháp lý liên quan đến tài sản cho người mua được tài sản đấu giá để làm thủ tục đăng ký kinh doanh (nếu có) trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Điều 13: Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá

Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó;

Điều 14: Dừng thực hiện tổ chức đấu giá tài sản:

Trong trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc những trường hợp khác theo quy định của pháp luật mà phiên đấu giá không tổ chức được phải dừng lại thì khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá sẽ được xử lý theo quy định pháp luật; Công ty sẽ thông báo cho người tham gia đấu giá biết sau khi nhận được văn bản chính thức của người có tài sản đấu giá. *Công ty sẽ hoàn tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ lại cho người tham gia đấu giá ngoài ra không chịu khoản chi phí nào khác*

Hình thức thông báo: Công ty cho nhân viên gọi điện thông báo cho người tham gia đấu giá và có văn bản thông báo gửi cho người tham gia đấu giá biết (văn bản thông báo được gửi đến số điện thoại của người tham gia đấu giá đã cung cấp bằng tin nhắn hình ảnh hoặc qua đường bưu chính)

Điều 15: Tổ chức thực hiện.

Quy chế cuộc đấu giá Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi áp dụng cho phiên đấu giá trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản. Quy chế này được niêm yết và thông báo công khai tại.

Trụ sở: Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi - Số 15/2, đường Lâm Thành Mậu, khóm 4, phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà mau;

Nơi tổ chức phiên đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi - Số 15/2, đường Lâm Thành Mậu, khóm 4, phường 2, thành phố Cà Mau.

+ Công đấu giá tài sản quốc gia;

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho tài sản trên, mọi bổ sung thay đổi trong bản quy chế này phải được lập thành văn bản.

Quy chế bán đấu giá này gồm 15 Điều; Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi, người có tài sản, khách hàng tham gia đấu giá, các tổ chức cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Tổ chức cá nhân có nhu cầu tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá tài sản liên hệ trực tiếp Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi; Số 15/2, đường Lâm Thành Mậu, khóm 4, Phường 2, Tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau; Điện thoại: (0290)3540409.

Nơi nhận:

- Công đấu giá tài sản Quốc gia
- Người có tài sản (biết)
- Người tham gia đấu giá
- Lưu VT.HS



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thục